Inventario de Caminos Públicos del Término Municipal de Lebrija.

Documento Memoria Resumen

ÍNDICE

ANTECEDENTES. 3
JUSTIFICACIÓN. 3
LEGISLACIÓN APLICADA. 4
ÁMBITO DEL INVENTARIO 4
METODOLOGÍA 5
DATOS DOCUMENTALES Y CARTOGRÁFICOS RECOPILADOS 6
CATEGORÍA, LONGITUDES, ANCHURA Y LISTADO DE LOS CAMINOS 7

ANTECEDENTES.

Un Camino Público es una Vía Rural de titularidad y competencia municipal que facilita la comunicación directa entre dos o más lugares públicos, constituyendo un elemento estructural de comunicación esencial para el desarrollo actual y futuro del medio rural.

En el término municipal de Lebrija, el notable esfuerzo de modernización que esta experimentando la actividad agraria en sus fases de producción, transformación y comercialización necesita de una red viaria de comunicaciones adecuada al tránsito de personas y mercancías que el ritmo del proceso va introduciendo.

Del mismo modo, es imprescindible disponer de una estructura viaria especialmente diseñada para el desarrollo de las nuevas actividades económicas que comienzan a surgir en el medio rural en torno y como complemento de las actividades convencionales de la agricultura y ganadería, entre las que cabe destacar el prometedor desenvolvimiento del turismo rural.

La importancia de esta red de caminos rurales va mas allá de este apoyo básico a las actividades económicas indicadas, pues a veces constituye el único acceso de una localidad con la vecina o con la red de carreteras, es la vía de tránsito diario del transporte escolar o el acceso a un centro de salud o de ocio en el ámbito local.

JUSTIFICACIÓN.

El Ayuntamiento de Lebrija, cuenta con un Estudio para la Mejora de los Caminos Rurales de la Campiña en su Término Municipal, donde se recogen un total de 87 caminos con una longitud aproximada de 218 km. Dicho estudio recoge la mayoría de los caminos públicos existentes en el término municipal, pero no cuenta con una base documental que justifique la titularidad pública de los mismos. En este sentido, están surgiendo grandes problemas en el uso de estos Caminos, llegando a ser un problema social en el municipio.

De acuerdo con la Ley, los Ayuntamientos tienen la obligación de tener inventariados todos los Caminos Públicos de su término municipal. El inventario de Caminos Públicos es un Catálogo, Relación o Registro Administrativo municipal de todos los Caminos Públicos del término.

Tienen el carácter de bienes de dominio y uso público y gozan del carácter de inembargables, imprescriptibles e inalienables, así como pueden ser objeto de recuperación posesoria por vía administrativa y objeto de deslinde del mismo carácter.

Por los motivos expuestos y siempre en una búsqueda de la defensa del patrimonio público y sus elementos funcionales como patrimonio al servicio de la comunidad, surge la necesidad de realizar un Inventario de los Caminos Públicos en el Término Municipal de Lebrija.

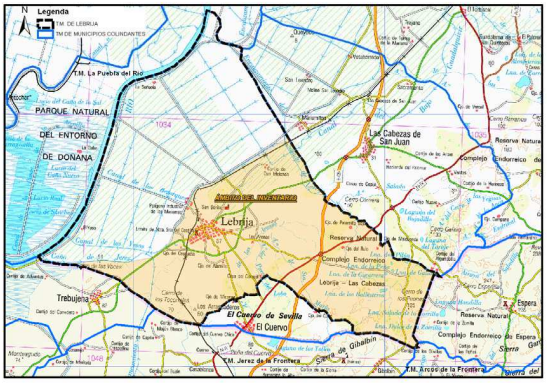
LEGISLACIÓN APLICADA.

La Legislación a aplicar en la realización del Inventario de los Caminos Públicos en el Término Municipal de Lebrija es la siguiente:

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre de 1992).
- Ley 4/1999, de 13 de enero, de Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común (BOE de 14 de enero de 1999).
- Ley 7/1985, de 2 de abril, de Regulación de las Bases de Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 781/186, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local.

ÁMBITO DEL INVENTARIO

El área considerada para la realización del inventario se localiza dentro de los límites del término municipal de Lebrija con los términos municipales de Las Cabezas de San Juan, Espera, Arcos De la Frontera, Jerez, El Cuervo, Trebujena y La Puebla del Río, exceptuando la superficie del municipio ocupada por las marismas. Como se refleja en la siguiente ilustración.



METODOLOGÍA

- Trabajos previos: Investigación documental y elaboración de la Cartografía Base: Recopilación y análisis de la Investigación histórica y documental existente de los caminos públicos del término municipal de Lebrija.

- Tratamiento de la información: Georreferenciación de la información cartográfica estableciendo un Sistema de Información Geográfica (SIG), digitalización y etiquetado de los trazados de los caminos identificados, revisión de los trazados sobre el terreno comprobando su estado actual y, tomando referencia de cualquier evidencia de su utilidad pública y, finalmente, clasificación de los mismos.

- Edición y preparación del documento del Inventario de Caminos Públicos para su Exposición Pública.

DATOS DOCUMENTALES Y CARTOGRÁFICOS RECOPILADOS

a) Bosquejos Planimétricos del término municipal de Lebrija. Realizados por el Instituto Geográfico y Catastral en 1873. La escala de trabajo de los mismos fue 1:25.000 y reflejan de forma bastante fiel los caminos de la época, incluyendo además la localización de ciudades, pueblos, casas aisladas, vías pecuarias, fuentes, algunas infraestructuras significativas, toponimia.

b) Mapas Geográficos de España a escala 1:50.000 Históricos, Hoja 1019 (ediciones de los años 1918, 1977, y 2003), Hoja 1033 (ediciones de años 1942, 1975, 1987 y 2004), y la Hoja 1034 (ediciones de los años 1918, 1970, y 2003).

c) Planos de Catastro, tanto los avances del Mapa Nacional Topográfico Parcelario del Instituto Geográfico y Catastral, como el resultante Mapa Nacional Topográfico Parcelario del Instituto Geográfico y Catastral de 1969 del término municipal de Lebrija, y el plano del catastro virtual actual.

d) Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias existentes en el término municipal de Lebrija (1963), donde se nombran caminos del municipio en las descripciones de las vías pecuarias cuando se cruzan; Croquis de las Vías Pecuarias del Término Municipal de Lebrija (1963), donde se reflejan las 17 vías pecuarias que discurren por el municipio; y Plano del término municipal de Lebrija (Sevilla) y de sus vías pecuarias E: 1:50.000, donde, además de las vías pecuarias, aparecen de manera general los caminos existentes en el municipio.

e) Fotografías Aéreas del "Vuelo Americano" de los años 1956-1957.

f) Ortofotografía digital existentes del vuelo fotogramétrico de los años 2001-2002 y de 2004.

CATEGORÍA, LONGITUDES, ANCHURA Y LISTADO DE LOS CAMINOS

Las referencias cartográficas históricas anteriormente mencionadas no contemplan todos los caminos existentes, debido a la escala a la que trabajan, por lo que se estima que los caminos recogidos a escalas más generales son los de mayor categoría y han sido considerados caminos de primer orden. Igualmente, en el grupo de los caminos considerados de primer orden, están aquellos que por lo general tienen mayores longitudes y establecen interconexiones con otras vías de comunicación y/o lugares o servicios de interés.

Los que solo aparezcan a escalas más cortas, o solo se tenga referencia en textos, o con recorrido menores, etc., han sido incluidos en los grupos de segundo, tercero y hasta cuarto orden.

Los caminos municipales de dominio público cuyas características figuran en el inventario de caminos públicos tienen como mínimo una anchura de 5 metros siendo la máxima la anchura mayor que aparece en las fichas de descripción de cada camino. Si bien, los caminos que coincidan con una vía pecuaria tendrán el ancho que la Legislación vigente marca para las mismas y el ancho que se les marca en el inventario de caminos públicos se considerará como mínimo.

En la leyenda de los planos generados que componen el inventario de los caminos públicos se han establecido las siguientes simbologías:

SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN
Línea de T.M.	Línea del término municipal de Lebrija
Nucleo urbano	Línea que engloba el núcleo urbano de Lebrija
Caminos Inventaric	Tramos de Caminos del Inventario que persisten actualmente sobre el terreno
Tramo recuperable	Tramos de Caminos del Inventario que actualmente no existen sobre el terreno pero

SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN
	que su recuperación podría llevarse a medio o a corto plazo.
discontinuidad	Tramos de Caminos del Inventario de difícil recuperación, que por la existencia de un elemento físico que impide la continuidad del camino (por ejemplo, una carretera o vía férrea), la recuperación resultaría más costosa, y se llevaría a cabo en un periodo más largo de tiempo.
Tramo modificable	Tramos de Caminos del Inventario que en el momento de la visita se observó que por las circunstancias o necesidades en las que se encontraban eran susceptibles de ser modificados en el futuro.

Trascurrido el periodo de exposición pública (publicado el anuncio en el BOP de 22 de septiembre de 2011) en el que se presentaron alegaciones sobre varios caminos recogidos en el inventario, una vez estudiadas las mismas, y revisada toda la documentación cartográfica, histórica y administrativa existente, se realizan las siguientes modificaciones:

- Camino 333: Camino de Micones. Se estima las alegaciones presentadas haciéndose constar en la documentación y planos del inventario las modificaciones pertinentes.
- Camino 348: Camino Vereda de los Ballesteros. Se estima parcialmente la solicitud, haciéndose constar en la documentación y planos del inventario las modificaciones pertinentes.
- Camino 402: Camino de Santa María. Se atiende la alegación, suprimiendo el camino en la documentación y planos del inventario donde se hacía referencia a este camino.

Todo ello, sin perjuicio de que en un futuro se hallen pruebas fundamentadas en derecho que demuestren el carácter público de los tramos y/o caminos anteriormente mencionados u otros nuevos que resulten de las futuras revisiones del Inventario.

El Inventario de caminos Públicos de Lebrija resulta estar compuesto por 91 caminos de los cuales:

- 16 caminos son de Primer Orden
- 22 caminos de Segundo Orden
- 48 caminos de Tercer Orden
- y 5 caminos de Cuarto Orden.

Los 91 caminos inventariados suponen una longitud total de 239.584 metros. A continuación, en las siguientes tablas, figura un resumen de Longitudes por categorías (en metros):

	Longitud firme	**Longitud recuperable**	**TOTAL**
Caminos 1ª categoría	95.659	9.672	**105.331**
Caminos 2ª categoría	48.874	2.371	**51.245**
Caminos 3ª categoría	56.666	14.399	**71.065**
Caminos 4ª categoría	117	11.826	**11.943**
TOTAL	**201.316**	**38.268**	**239.584**

Longitudes de Caminos Recuperables por categorías (en metros):

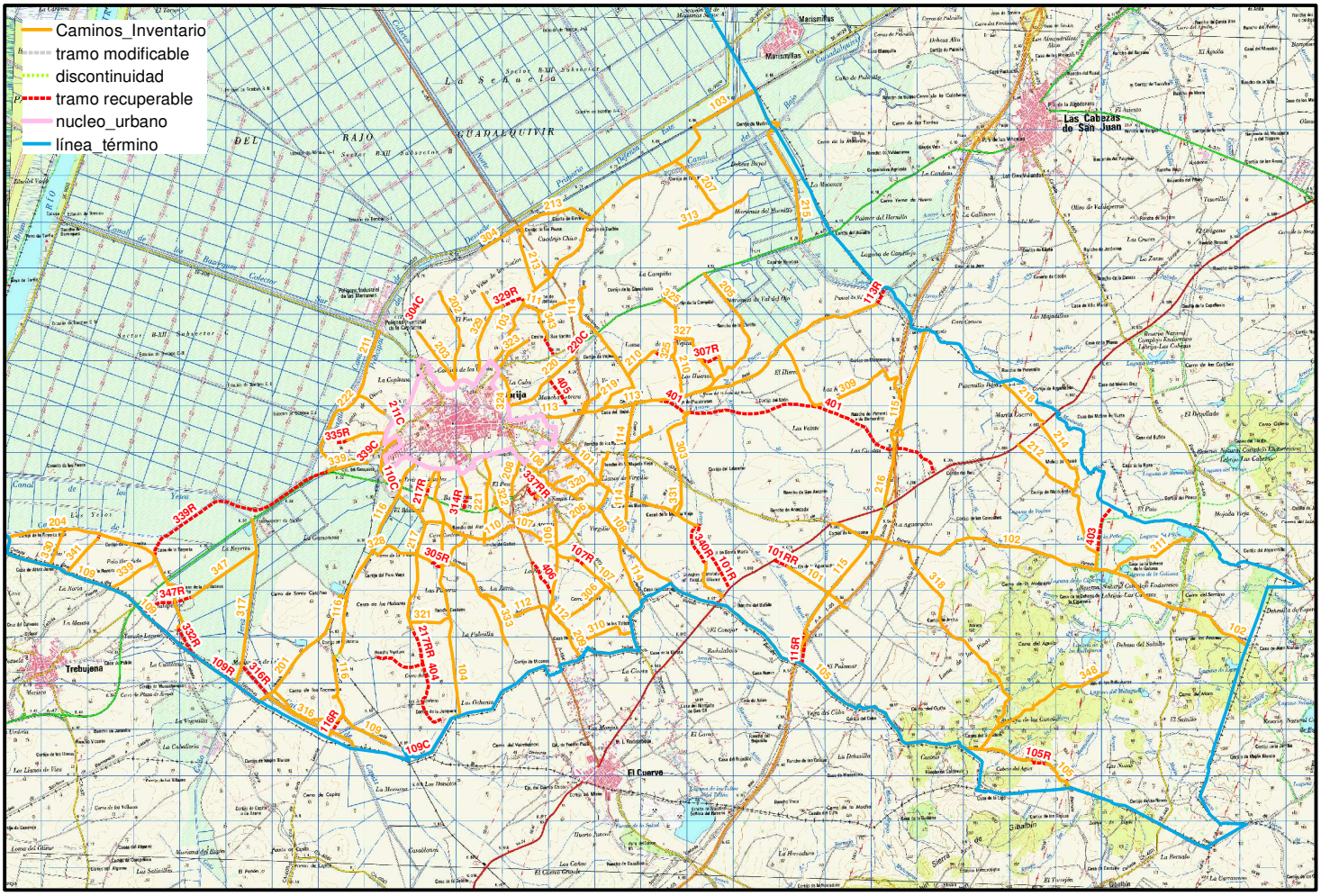
	1ªcategoría	**2ªcategoría**	**3ªcategoría**	**4ªcategoría**	**TOTAL**
Recuperables	7.126	1.273	11.349	11.826	**31.574**
Discontinuidad	607	86	123		**816**
Modificable	1.939	1.012	2.927		**5.878**
TOTAL	**9.672**	**2.371**	**14.399**	**11.826**	**38.268**

Los 91 caminos municipales de dominio público que figuran en el inventario son los que a continuación se indican en la siguiente tabla, donde además aparece información referente a la longitud, y a la ubicación de la ficha descriptiva de los mismos en los tomos que compone el Inventario de Caminos Públicos del Término Municipal de Lebrija.

CÓDIGO	NOMBRE	LONGITUD (m.)	TOMO	PAGINA
101	Camino de Bornos	6.867,00	I	7
102	Camino de Espera	9.939,00	I	13
103	Camino de Utrera	9.136,00	I	19
104	Camino del Aceituno	5.592,00	I	25
105	Camino del Cubo	9.479,00	I	31
106	Camino Los Naranjos	2.440,00	I	38
107	Camino Los Tollos	2.421,00	I	42
108	Camino María Vidal	5.402,00	I	46
109	Cañada de la Divisoria	10.863,00	I	51
110	Cañada del Alamillo	4.605,00	I	58
111	Cañada del Fontanal	1.366,00	I	63
112	Cañada del Pago de la Zorra	5.994,00	I	66
113	Cañada Las Cabezas	8.966,00	I	71
114	Cañada Los Rasillos	7.886,00	I	76
115	Cañada Real Cádiz-Sevilla	8.257,00	I	82
116	Vereda de Jerez	6.811,00	I	88
201	Camino Alto de Sanlúcar	3.109,00	II	94
202	Camino Carrascosas Altas	2.084,00	II	98
203	Camino Carrascosas Bajas	1.362,00	II	101
204	Camino Cerro Las Vacas	3.887,00	II	103
205	Camino de la Chinilla	3.400,00	II	106
206	Camino del Pino	1.179,00	II	109
207	Camino Esparragosa	1.456,00	II	111
208	Camino Gallinera	826,00	II	113
209	Camino Grija	1.199,00	II	116
210	Camino Horcajo	2.134,00	II	120
211	Camino La Capitana	3.194,00	II	123
212	Camino La Galiana	3.607,00	II	127
213	Camino Los Pozos	3.140,00	II	131
214	Camino Malduenda	1.763,00	II	134
215	Camino Merlina	3.770,00	II	138
216	Camino Monteronja	3.274,00	II	141
217	Camino Paneras	3.862,00	II	144
218	Camino Paternilla	1.270,00	II	147
219	Camino Valián	827,00	II	151
220	Camino Vejina	2.561,00	II	154
221	Vereda de la Fuente del Alamillo	1.350,00	II	158
222	Vereda Las Colmenillas	1.991,00	II	161
301	Camino al Balliscal	1.007,00	III	164
302	Camino Arroyo Las Arenas	524,00	III	168
303	Camino Arroyo Sequillo	1.771,00	III	170
304	Camino B-XI Sur	3.440,00	III	172

CÓDIGO	NOMBRE	LONGITUD (m.)	TOMO	PAGINA
305	Camino Cerro Cordero	802,00	III	175
306	Camino Cerro Esmeril	1.271,00	III	178
307	Camino Chinilla Menor	802,00	III	180
308	Camino Cuesta Belén	585,00	III	182
309	Camino de Cañada Las Cabezas a Monteronja	3.234,00	III	184
310	Camino de la Encinilla	1.267,00	III	186
311	Camino de la Laguna del Pilón	1.948,00	III	188
312	Camino de la Viña de San Antonio	223,00	III	191
313	Camino de Melendo	1.696,00	III	193
314	Camino de Parpalana	992,00	III	196
315	Camino del Canuto	689,00	III	198
316	Camino del Caño Capita	3.069,00	III	200
317	Camino del Colector de Trebujena	2.584,00	III	202
318	Camino del Cortijo de Arriba	5.112,00	III	204
319	Camino del Parque de San Benito	309,00	III	207
320	Camino del Peso	646,00	III	209
321	Camino del Rancho del Acebuno	888,00	III	211
322	Camino El Cuervo	467,00	III	213
323	Camino Ermita San Benito	863,00	III	218
324	Camino Fuente La Teja	901,00	III	221
325	Camino La Campiña	1.394,00	III	223
326	Camino La Pastora	744,00	III	225
327	Camino Las Marquesas	1.450,00	III	227
328	Camino Las Pedreras	1.110,00	III	229
329	Camino Los Carros	2.247,00	III	231
330	Camino Magallanes	839,00	III	234
331	Camino Majada Vieja	1.075,00	III	236
332	Camino Mataperros	1.923,00	III	239
333	Camino Micones	1.312,00	III	241
334	Camino Norieta	889,00	III	244
335	Camino Overo	1.110,00	III	246
336	Camino Pago Dulce	472,00	III	248
337	Camino Parcelas Gallinera	629,00	III	250
338	Camino Valián Menor	550,00	III	253
339	Cañada de Lebrija a Trebujena	7.132,00	III	255
340	Colada de la Sierra	1.924,00	III	260
341	Hijuela de la Peña Horadada	1.128,00	III	263
342	Hijuela Los Naranjos	482,00	III	265
343	Ramal de la Cañada del Fontanal	1.078,00	III	264
344	Ramal del Camino de Bornos	260,00	III	270
345	Ramal del Camino Los Carros	443,00	III	272
346	Ramal del Camino María Vidal	283,00	III	274
347	Trocha de Trebujena	2.861,00	III	277
348	Vereda de los Ballesteros	3.471,00	III	279

CÓDIGO	NOMBRE	LONGITUD (m.)	TOMO	PAGINA
401	Camino de Paparratas al Rulo	6.682,00	III	282
403	Camino de Yuste	1.578,00	III	288
404	Cañada de la Junquera	2.665,00	III	291
405	Hijuela de Vejina	664,00	III	295
406	Vereda de Cámara	846,00	III	297


Caminos_Inventario
tramo modificable
discontinuidad
tramo recuperable
nucleo_urbano
línea_término
Marismillas
Las Cabezas de San Juan
Trebujena
El Cuervo
Arahal
La Señuela
DEL RAJO
GUADALQUIVIR